

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7939/2540

นาง ศิริยา ตีรรัตน์
บริษัท สยาม กลการ จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49

แม้จำเลยผู้เป็นนายจ้างจะมีสิทธิปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรของจำเลยโดยลดจำนวนลูกจ้างลงเพื่อให้ธุรกิจของจำเลย สามารถอยู่ต่อไปได้ก็ตาม แต่เมื่อหน่วยงาน ๆ ในส่วนลูกค้าสัมพันธ์ซึ่งโจทก์เคยรับผิดชอบมิได้ถูกยุบเพียงแต่เปลี่ยนชื่อใหม่ และจำเลยยังได้แต่งตั้งบุคคลอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนโจทก์โดยไม่มีเหตุอันสมควร ทั้ง ๆ ที่โจทก์ไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเสียหายแก่จำเลย แม้จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยจำเลยจ่ายค่าชดเชยและเงินช่วยเหลือพิเศษให้แก่โจทก์ การเลิกจ้างโจทก์ก็เป็นการเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควรอยู่นั่นเอง จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้าง แล้วต่อมาจำเลยอ้างว่าต้องปรับโครงสร้างองค์กรให้เล็กลงและต้องลดจำนวนพนักงานโจทก์ใช้วันหยุดวันลามากจึงจำต้องเลิกจ้างโจทก์โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2538 เป็นต้นไป ข้ออ้างของจำเลยดังกล่าวไม่เป็นความจริง การกระทำของจำเลยเป็นการกลั่นแกล้งโจทก์ให้ได้รับความเสียหาย ทำให้โจทก์ขาดรายได้ และครอบครัวเดือดร้อนจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โจทก์ขอค่าเสียหายเป็นเงิน 7,392,789.22 บาท จากจำเลย ขอให้

บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 7,392,789.22 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย ละเจ็ดครึ่งต่อปีนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากจำเลยมีความจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่าง ๆ โดยลดอัตรากำลังของลูกจ้างทุกแผนก เพราะต้องปรับ โครงสร้างของจำเลยให้เหมาะสมกับปริมาณงาน ตลอดจนเครื่องใช้วัสดุต่าง ๆ เพื่อ ความอยู่รอดของกิจการจำเลย จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยจำเลยจ่ายค่าชดเชยและเงิน บำเหน็จให้แก่โจทก์แล้ว โดยโจทก์ไม่ได้แย้งคัดค้านแต่อย่างใดจำเลยมิได้กลั่นแกล้ง โจทก์ และจำเลยก็มิได้รับพนักงานใหม่เข้ามาแทนโจทก์ นอกจากนี้โจทก์มักจะหลบ เลี่ยงงาน โจทก์ลาป่วยและลากิจเป็นประจำ ไม่ตั้งใจทำงาน โจทก์ลางานคราวละ 2 วันเพื่อไม่ต้องแสดงใบรับรองของแพทย์ การประเมินผลงานของโจทก์โจทก์ได้ คะแนนน้อย จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษาให้จำเลยชำระค่าเสียหายจำนวน 500,000 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ คำขออื่น นอกจากนั้นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของ จำเลยว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือไม่ เห็นว่า แม้จำเลยมี สิทธิปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรของจำเลยโดยลดจำนวนลูกจ้างลงเพื่อให้ธุรกิจของ จำเลยสามารถอยู่ต่อไปได้ แต่ข้อเท็จจริงตามที่ศาลแรงงานกลางฟังเป็นยุติว่าหน่วย งานต่างๆ ในส่วนลูกค้าสัมพันธ์ซึ่งโจทก์เคยรับผิดชอบมิได้ถูกยุบ เพียงแต่จำเลย เปลี่ยนชื่อใหม่ และจำเลยยังได้แต่งตั้งบุคคลอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนโจทก์โดยไม่มี

เหตุอันสมควรทั้ง ๆ ที่โจทก์ไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเสียหายแก่จำเลยแต่อย่างใด เช่นนี้ แม้จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยจำเลยจ่ายค่าชดเชยและเงินช่วยเหลือพิเศษให้แก่โจทก์ก็เป็นการเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควรนั่นเอง จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมต่อโจทก์

พิพากษายืน

(วิรัตน์ ลัทธพิวงศกร-พรชัย สมรรถเวช-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ